

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL - EDIFÍCIO N1 PORTO BELO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

QUADRO RESUMO (QR)

QR.1 - CEDENTE

VOKKAN RESERVA I URBANISMO SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.198.324/0001-72, com sede na Avenida Segunda Avenida, Nº 820, Sala 06, Bairro Meia Praia, Itapema/SC, CEP 88220-000, neste ato representada por JULIO HENRIQUE KIPPER, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.943.589-38, com endereço profissional na sede da representada, doravante denominada somente "**CEDENTE**".

QR.2 - CESSIONÁRIO

JOSÉ ADALMO CARVALHO DE BARROS, Brasileiro, Casado(a) - Regime comunhão parcial de bens, Administrador, portador da cédula de Identidade nº 45861762-3 SSP SP, inscrito no CPF sob o nº 069.351.996-70, E-mail adalmobarros@gmail.com e Telefone +554792384366, e, **MARCIA NOVAIS DE MELO BARROS**, Brasileira, Casado(a) - Regime comunhão parcial de bens, Empresária, portadora da cédula de Identidade nº 55528640-X SSP SP, inscrita no CPF sob o nº 023.515.229-31, E-mail marcianovaisdemelo@gmail.com e Telefone +554789865230 ambos residentes e domiciliados na 263 Greenwood Ave, nº ap 105, Bairro Bethel CT / 06801-2457 - Estados Unidos, na cidade de Tijuca/Santa Catarina, CEP 88200-000, doravante denominado somente "**CESSIONÁRIO**".

Havendo pluralidade de cessionários, estes serão denominados, em conjunto, apenas "**CESSIONÁRIO**", para todos os fins deste instrumento.

QR.3 - UNIDADES IMOBILIÁRIAS

APARTAMENTO nº 303, do **EDIFÍCIO N1 PORTO BELO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA**, a ser construído no imóvel descrito no QR.4, apartamento este contendo 2 Suítes, com área privativa aproximada de 107,86m² (cento e sete vírgula oitenta e seis), e UMA VAGA DE GARAGEM DUPLA privativa, com capacidade para 02 (DOIS) AUTOMÓVEIS DE PORTE MÉDIO, com numeração a ser definida pela **CEDENTE**, tudo de conformidade com as plantas, projetos e memorial descritivo.

QR.4 - INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Edifício N1 PORTO BELO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, localizado no bairro Alto Perequê, na cidade de Porto Belo/SC, integrante do VIVAPARK PORTO BELO II, cujas premissas básicas já foram aprovadas por meio do Decreto Municipal n. 3.109/2022, alterado pelo Decreto Municipal n. 3.112/2022 da cidade de Porto Belo/SC, a ser implantado no Lote nº 01 da Quadra "01" do referido empreendimento, com área de 9.155,97m², com suas demais medidas e especificações constantes na matrícula nº 38.069 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC. O projeto prevê o desenvolvimento de 03 (três) torres de uso misto, localizadas em zona urbana, na Avenida Colombo Machado Salles, bairro Alto Perequê, na cidade de Porto Belo/SC.

Rubrica

Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

1/21

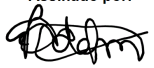
O **CESSIONÁRIO** declara conhecimento e concordância com as características, descrições e metragens apresentados no projeto e memorial descritivo preliminares, os quais se encontram em fase de aprovação perante os órgãos competentes. Declara o **CESSIONÁRIO** que, por decorrência da avaliação do Poder Público, poderão ocorrer modificações nos documentos técnicos preliminares, de modo a desde já concordar e anuir com as modificações necessárias a serem realizadas.

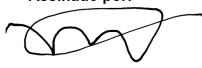
O **CESSIONÁRIO** declara expressamente que está ciente de que o projeto ainda se encontra em fase de aprovação pelos órgãos municipais e que modificações poderão ser necessárias, sendo desde já aceitas, sem direito a qualquer indenização ou redução do preço ajustado.

O **CESSIONÁRIO** manifesta ciência de que o bairro planejado VIVAPARK poderá contemplar projetos futuros em áreas contíguas (novos loteamentos), que poderão ser desenvolvidos pela VOKKAN URBANISMO LTDA. ou outra empresa criada para este fim, na qual tenha participação. A expansão do bairro planejado VIVAPARK será realizada a critério e conveniência da desenvolvedora.

As partes declaram ter plena ciência e conhecimento de que a **N1 PORTO BELO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.796.362/0001-43, é a **INCORPORADORA** e CONSTRUTORA do Empreendimento objeto desta Cessão de Direitos, doravante denominada somente "**INCORPORADORA**".

As partes declaram conhecimento e ciência de que o registro da incorporação imobiliária do empreendimento não está concluído e será protocolado no Registro de Imóveis após a aprovação do projeto junto à Prefeitura.

Assinado por:

 6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

 E970E5F2D42F411...

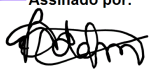
Anuência do CESSIONÁRIO

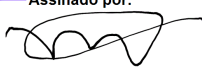
QR.5 - PREVISÃO DE CONCLUSÃO FÍSICA DO EMPREENDIMENTO

A conclusão física das obras da **GARDEN** do empreendimento está prevista para que será atestada com o protocolo do pedido do Auto de Conclusão Parcial das Obras perante a Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC, não se relacionando com o prazo necessário para a aquisição do HABITE-SE Municipal. A entrega da posse dos imóveis seguirá o disposto na Cláusula 5ª.

É facultado à **INCORPORADORA** promover a incorporação imobiliária de maneira faseada, de modo que a execução e entrega do empreendimento poderá se dar em etapas, definidas a critério desta, o que constará no Memorial de Incorporação, sendo que a entrega da Torres 01 está prevista para **DEZEMBRO DE 2031**, a Torre 02 está prevista para **DEZEMBRO de 2030**, e a entrega da Torre 03 está prevista para **DEZEMBRO DE 2032**.

Prazo de Tolerância: Será admitido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para conclusão do empreendimento, independente de justificativa.

Assinado por:

 6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

 E970E5F2D42F411...

Anuência do CESSIONÁRIO

Rubrica

 Rubrica

Rubrica

 DS

Rubrica


DS


QR.6 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do negócio é de **R\$ 1.250.265,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil e duzentos e sessenta e cinco reais)**, equivalentes nesta data a **419,8309615 CUB/SC**, que engloba o preço dos imóveis e o valor da comissão de corretagem, a serem quitados através da **Conta bancária Agência 2606 Conta Correte 35022-3, do Banco Sicredi (748) de titularidade de VOKKAN RESERVA I URBANISMO SPE LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 32.198.324/0001-72** e/ou transferência mediante **Chave PIX (CNPJ 32.198.324/0001-72)**, na seguinte forma:

A. ENTRADA: A parcela de Entrada será dividida em “Entrada (Ato) e “Entrada (Remanescente)”, paga conforme indicado no cronograma abaixo:

A.1) Entrada (ATO): R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de arras confirmatórios, que serão pagos em **30/07/2025**.

A.1.1) Entrada: R\$ 107.415,00 (cento e sete mil e quatrocentos e quinze reais), a título de arras confirmatórios, a serem pagos em **3 (três)** parcelas mensais, no valor nominal de **R\$ 35.805,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e cinco reais)** cada, sendo a primeira com vencimento no dia **20/08/2025** e as demais, sucessivamente, com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes.

A.2) Parcelas mensais: R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), a serem pagos em **84 (oitenta e quatro)** parcelas mensais, no valor nominal de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)** cada, sendo a primeira com vencimento no dia **25/11/2025** e as demais, sucessivamente, com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes.

A.3) Reforços anuais: R\$ 621.950,00 (seiscentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais), a serem pagos em **7 (sete)** parcelas anuais, no valor nominal de **R\$ 88.850,00 (oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais)** cada, sendo a primeira com vencimento no dia **25/07/2026** e as demais, com vencimento a cada ano.

A.4) Entrega das Chaves: R\$ 188.900,00 (cento e oitenta e oito mil e novecentos reais), a ser adimplido em até o dia **25/12/2032**, ou na data que ocorrer a entrega das chaves da unidade, observando o evento que ocorrer antes.

B) REGRA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Todos os valores pagos após a assinatura do presente instrumento, serão corrigidas na seguinte forma:

- i. Até a data de entrega das chaves da unidade, a correção será pelo índice de variação mensal acumulada, progressiva e positiva do CUB (Custo Unitário Básico), divulgado pelo SINDUSCON/SC (Sindicato da Industria da Construção Civil no Estado de Santa Catarina), apurado com antecedência de (2) dois meses ao vencimento da parcela;
- ii. No mês seguinte a data de entrega das chaves da unidade, a correção do saldo devido será calculada pela variação mensal positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE - apurado com antecedência de (2) dois meses ao vencimento da parcela.

A correção será aplicada mensalmente, nos casos em que o pagamento do preço for efetuado em prazo igual ou maior do que 36 (trinta e seis) meses, na forma do art. 46 da Lei nº 10.931/2004, ou, anualmente, em caso de pagamento do preço efetuado em prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses, nos termos da Lei nº 9.069/1995.

Fica facultado ao **CESSIONÁRIO** quitar o saldo remanescente das parcelas com vencimento após a entrega das chaves, mediante financiamento bancário, devendo este ser obtido por sua conta e risco junto a qualquer instituição financeira. Neste caso, aplicar-se-á o seguinte:

1. Uma vez individualizadas as unidades imobiliárias do empreendimento perante o Registro de Imóveis e antes da data de vencimento indicada, o **CESSIONÁRIO** se obriga a informar à **CEDENTE**, em até 60 (sessenta) dias, a opção escolhida para pagamento referente ao saldo remanescente, qual seja, financiamento bancário ou pagamento/negociação direta com a **CEDENTE**.

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

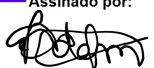
3/21

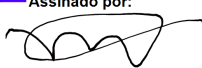
2. Caso o **CESSIONÁRIO** opte pela utilização de financiamento bancário, ficará responsável exclusivamente pela condução e acompanhamento do processo, devendo providenciar o crédito do valor correspondente à parcela final do preço em conta corrente de titularidade da **CEDENTE**.
3. Se o **CESSIONÁRIO** não obtiver a liberação do financiamento bancário até a data de vencimento prevista no Quadro Resumo, deverá adimplir com recursos próprios o valor do saldo remanescente devidamente reajustado, sob pena de incidência das penalidades contratuais estipuladas neste instrumento.
4. Na hipótese de o **CESSIONÁRIO** contrair financiamento bancário de valor menor do que o saldo remanescente, este deverá pagar a diferença, com os devidos reajustes, até a data de vencimento indicada. De igual forma, a **CEDENTE** não estará obrigada a efetuar devolução de valores em espécie caso o **CESSIONÁRIO** contraia financiamento bancário de quantia maior do que a parcela final do preço.
5. Caso opte pelo financiamento bancário do saldo remanescente, o **CESSIONÁRIO** declara ciência e anuência de que deverá assinar e registrar perante o Registro de Imóveis competente o instrumento contratual de financiamento bancário, constituindo este requisito prévio e essencial à entrega das chaves e imissão na posse dos imóveis objeto deste contrato.
6. A **CEDENTE** somente assinará o instrumento formalizado da Compra e Venda com Financiamento Bancário se o **CESSIONÁRIO** estiver absolutamente em dia com todos os seus pagamentos e com as demais obrigações provenientes deste contrato.
7. O **CESSIONÁRIO** Para quitar a parcela do saldo final, prevista neste QR,6, "Entrega das Chaves", poderá pleitear o financiamento direto, junto à própria INCORPORADORA, com os índices e juros a serem estabelecidos à época, que poderá esta aceitar ou não, a seu livre arbítrio e convencimento, mediante análise de crédito e exigência de novas garantias, facultado ao INCORPORADORA exigir, inclusive, alienação fiduciária. O disposto nesta cláusula somente se operará mediante aditivo contratual.

C) VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM: R\$ 62.513,25 (sessenta e dois mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos) a serem pagos em idêntica quantidade de parcelas estabelecidas na *alínea A.1 (Entrada Ato)* e na *alínea A.1.1 (Entrada Remanescente)* cujo pagamento é de responsabilidade exclusiva do **CESSIONÁRIO**, uma vez que incluso no preço total da aquisição. Referido valor será pago mediante repasse, a ser realizado pela **CEDENTE** diretamente, à **Oni G2 LTDA**, inscrita no CNPJ 51.574.040/0001-88 e CRECI 7.527-J de acordo com o recebimento dos valores relativos às parcelas de entrada ("ato e/ou "remanescente").

Assim, considerando a possibilidade de não ser concretizado o negócio, em razão da condição suspensiva, caso não ocorra a quitação integral das parcelas de entrada, o valor devido a título de comissão de corretagem, será proporcional ao valor efetivamente recebido.

Na hipótese de desfazimento do presente negócio por qualquer motivo, o pagamento dos valores referentes à comissão de corretagem será de exclusiva responsabilidade do **CESSIONÁRIO**, uma vez que a intermediação do negócio foi devidamente realizada, em observância ao artigo 67-A, I, da Lei nº 4.591/64.

Assinado por:

 6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

 E970E5F2D42F411...

Anuência do **CESSIONÁRIO**

D) CONDIÇÃO DE EFICÁCIA E SUSPENSÃO CONTRATUAL: Muito embora o presente instrumento subordine **CEDENTE** e **CESSIONÁRIO** em direitos e obrigações assumidos voluntariamente, as partes invocam o Art. 121 do Código Civil, a fim de **SUSPENDER** integralmente sua vigência até que ocorra a comprovação do pagamento de todas as parcelas de Entrada, *alínea A.1 e seus subitens, caso houver*, nos termos dispostos na cláusula acima. A falta de pagamento de qualquer uma das referidas parcelas de entrada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data

Rubrica

 Rubrica

Rubrica

 DS

Rubrica

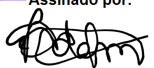
 DS

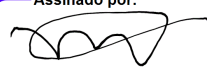
DS


do vencimento, ensejará na perda da validade deste instrumento, independentemente de prévia notificação, ficando o **CESSIONÁRIO** ciente e concordando expressamente que os imóveis sejam novamente disponibilizados na tabela de vendas da **CEDENTE**, sendo desnecessária assinatura em qualquer outro instrumento. Nessa hipótese, deixarão de valer todas as obrigações dispostas no presente instrumento, sendo que os valores eventualmente pagos pelo **CESSIONÁRIO** não serão restituídos, a título de penalidade.

D.1) Enquanto não for cumprido o pagamento regrado na *alínea A1 e seus subitens*, caso houver, acima, encontrar-se-ão sem efeito as obrigações assumidas pela **CEDENTE** no presente contrato, isto por se tratar de uma **CONDIÇÃO SUSPENSIVA EXPRESSA**, nos termos do art. 121, 125 e 128, todos do Código Civil.

D.2) O recebimento de quaisquer valores fora do período acordado poderá ser aceito a critério da **CEDENTE** e não será considerado novação, podendo esta, inclusive, realizar a devolução do pagamento, se assim preferir.

Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

Anuência do CESSIÃOÁRIO

QR.7 - CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLENTO DO CESSIÃOÁRIO

Ocorrendo o desfazimento do contrato por fato imputado ao **CESSIONÁRIO**, ou seja, em razão do inadimplemento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, este terá direito à restituição das quantias efetivamente pagas à **CEDENTE**, deduzindo-se do montante:

- a) 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a título de cláusula penal;
- b) O valor da comissão de corretagem;

Sem prejuízo da dedução estipulada, caso o desfazimento ocorra após a disponibilização dos imóveis ao **CESSIONÁRIO**, este suportará, sobre todo o período que teve os imóveis à sua disposição, os seguintes valores - os quais poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída:

- (i) impostos reais incidentes sobre os imóveis, taxas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores, se houver;
- (ii) pagamento por fruição dos imóveis, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, *pro rata die*, sobre o valor atualizado do contrato;
- (iii) demais encargos incidentes sobre os imóveis e despesas contratualmente estipuladas, como a cláusula 5.1.

Para fins do exposto acima, a disponibilização dos imóveis é caracterizada a partir do momento em que a **CEDENTE** oportunizar ao **CESSIONÁRIO** o recebimento destes, não importando a ocorrência de efetiva transmissão da posse.

Forma de devolução: O saldo eventualmente devido ao **CESSIONÁRIO**, após as deduções estipuladas, somente terá a incidência de correção monetária, com base no índice contratualmente previsto, caso a rescisão ocorra após 12 (doze) meses da data de assinatura do presente contrato, será devolvido em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, a contar da resolução.

Rubrica

Rubrica

Rubrica

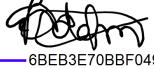
DS

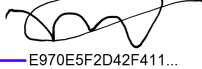
Rubrica

DS

5/21

Caso a incorporação imobiliária esteja submetida ao regime de patrimônio de afetação à época da resolução contratual, a cláusula penal será majorada para 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, e a devolução de eventuais valores devidos ao CESSIONÁRIO ocorrerá em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, a contar da resolução, ou 30 (trinta) dias, contados da expedição do habite-se, a critério da CEDENTE.

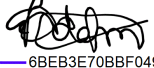
Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

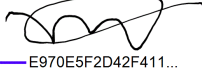
Assinado por:

E970E5F2D42F411...

Anuência do CESSIONÁRIO

QR.8 - CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO OU DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA CEDENTE

Caso venha a **CEDENTE** incorrer em inadimplemento contratual, e, desde que adimplente, o CESSIONÁRIO poderá promover a resolução do contrato, ficando assistido ao direito de ser reembolsado pelas quantias já pagas devidamente corrigidas pelo índice **IPCA/IBGE**, em **24 (vinte e quatro) parcelas**, mensais e sucessivas, a contar da resolução, cumulada com pena convencional na ordem de **25% (vinte e cinco por cento)** dos valores pagos pelo **CESSIONÁRIO**. Ocorrendo a resolução do contrato, os valores eventualmente pagos a título de aluguel pelo atraso serão deduzidos do cômputo a ressarcir ao CESSIONÁRIO.

Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

Anuência do CESSIONÁRIO

QR.9 - DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Caso o presente contrato tenha sido celebrado em estande de vendas e fora da sede da CEDENTE, cujo endereço está indicado na qualificação acima, o CESSIONÁRIO poderá exercer o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, a contar da assinatura do presente instrumento. O exercício do direito de arrependimento deverá observar, obrigatoriamente, o procedimento previsto na Cláusula 12ª. Não sendo o caso, o presente contrato tem caráter irrevogável e irretratável, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 4.591/64.

Para fins do exercício de arrependimento, as partes declaram que o presente contrato foi celebrado na sede da CEDENTE e, sendo assim, renunciam a qualquer direito de arrependimento disposto na Lei.

QR.10 - ÔNUS SOBRE O IMÓVEL E DECLARAÇÕES

O imóvel no qual será implantado o empreendimento encontra-se livre e desimpedido de ônus ou gravames.

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

O empreendimento está localizado no Loteamento de acesso controlado Vivapark Porto Belo, que é gerido pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VIVAPARK PORTO BELO, denominada apenas "CONVIVA". A CONVIVA é uma associação sem fins lucrativos, sendo a entidade gestora das relações existentes no Loteamentos Vivapark Porto Belo 1 e Vivapark Porto Belo 2, e áreas contíguas, tendo por objetivo a administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, com o aperfeiçoamento da administração e gerenciamento. Desta forma, ao subscrever este instrumento, anui com a condição de associado do futuro Condomínio a ser instituído e autoriza a sua inclusão no quadro associativo, obrigando-se a realizar o pagamento do rateio das despesas e custos mensais da associação, além de outras despesas extraordinárias que a associação entender necessárias, conforme o Estatuto Social da Associação, Regimento Interno e eventuais decisões em assembleia.

QR.11 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VIVAPARK

O empreendimento está localizado no Loteamento Vivapark Porto Belo, que é gerido pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VIVAPARK PORTO BELO, denominada apenas "**CONVIVA**", associação sem fins lucrativos com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência com o aperfeiçoamento da administração e gerenciamento das áreas comuns do empreendimento.

Considerando que o empreendimento está localizado no Viva Park Porto Belo, o **CESSIONÁRIO** manifesta concordância com os propósitos da CONVIVA e com o teor do Estatuto Social, reconhecendo como úteis, essenciais e indispensáveis os benefícios e vantagens propiciados pela CONVIVA, comprometendo-se a cumprir e observar as suas normas. Declara que, nesta data, recebeu uma cópia do aludido Estatuto, tendo ciência de seus direitos, deveres, do critério de contribuição para a CONVIVA, inadimplência, composição e funcionamento dos órgãos deliberativos da CONVIVA.

O masterplan do bairro planejado VIVAPARK contempla, para além do loteamento Vivapark Porto Belo, em que o empreendimento está localizado, projetos futuros em áreas contíguas, que poderão ser desenvolvidos pela VOKKAN URBANISMO LTDA. ou outra empresa criada para este fim, na qual tenha participação. A expansão do bairro planejado VIVAPARK para as áreas indicadas será realizada a critério e conveniência da desenvolvedora, com o que o **CESSIONÁRIO** concorda.

Dessa forma, o **CESSIONÁRIO** autoriza a sua inclusão no quadro associativo da "CONVIVA" ao subscrever este instrumento, obrigando-se a realizar o pagamento do rateio das despesas e custos mensais da associação, além de outras despesas extraordinárias que a associação entender necessárias, conforme o Estatuto Social da Associação, Regimento Interno e eventuais decisões em assembleia.

O **CESSIONÁRIO** manifesta ciência de que, quando instituído, o condomínio edilício será associado da CONVIVA, que será o responsável pelo pagamento do rateio das despesas da conforme proporção indicada no Estatuto Social, o que será repassado ao **CESSIONÁRIO** como despesa ordinária - ou seja, será incluído na contribuição condominial.

Havendo entrave de qualquer natureza na associação do Condomínio Edifício na forma prevista no Estatuto Social, o **CESSIONÁRIO** autoriza desde já a sua inclusão no quadro associativo da CONVIVA, a partir do momento da celebração deste instrumento, assumindo todos os direitos e obrigações a ele atribuídos, em especial a de rateio das despesas.

No caso de alienação do imóvel pelo **CESSIONÁRIO** (revenda), este deverá incluir no instrumento respectivo cláusula que obrigue o futuro comprador ou cessionário a cumprir as disposições constantes no Estatuto da CONVIVA e demais documentos vinculados, em especial no tocante às restrições urbanísticas, à identidade conceitual do bairro e ao rateio das despesas. Além disso, o **CESSIONÁRIO** se manterá como responsável, até integral quitação, pelas dívidas pendentes de pagamento na data da alienação.

A partir da entrega da posse, ou ainda em caso de ter ocorrido a conclusão do empreendimento e por qualquer razão não tenha sido transmitida a posse, o **CESSIONÁRIO** deverá realizar o pagamento das contribuições e despesas e poderá usufruir das vantagens e benefícios oferecidos pela CONVIVA, ressalvado o disposto no Estatuto Social.

O presente instrumento é constituído por este QUADRO RESUMO e pelas CLÁUSULAS GERAIS, sendo estes

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

7/21

indissociáveis entre si. O **CESSIONÁRIO** declara ter recebido e lido todos os termos e condições deste instrumento, manifestando expressa anuência quanto ao seu teor.

**CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL - EDIFÍCIO N1 PORTO BELO
EMPREENDEIMENTOS SPE LTDA**

Pelo presente instrumento particular, as partes acima nominadas e qualificadas têm entre si, justo e contratado, o presente contrato particular de cessão de direitos, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO E DECLARAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente contrato tem por objeto a promessa de cessão dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária descrita no **QR.3**, da **CEDENTE** ao **CESSIONÁRIO**.

1.2. O terreno no qual será implantado o empreendimento, identificado no QR.4, se encontra livre e desembaraçado de ônus e gravames, salvo eventual constituição de garantia real ou alienação fiduciária junto à instituição financeira para a obtenção de recursos para a consecução do empreendimento, com o que, desde já, o **CESSIONÁRIO** concorda e nada tem a opor.

1.2.1. O **CESSIONÁRIO** tem ciência de que, caso celebrado o financiamento da obra pela **INCORPORADORA**, os ônus resultantes poderão ser transferidos, de forma parcial, para cada uma das unidades autônomas do empreendimento, incluindo-se os imóveis compromissados, observados os trâmites exigidos pela instituição financeira e das demais disposições legais. Eventuais ônus deverão ser levantados pela **INCORPORADORA** até a data prevista para a escrituração.

1.3. A **CEDENTE** declara, sob pena de responsabilidade civil e penal, de que é a única e exclusiva detentora dos direitos sobre a unidade imobiliária descrita no **QR.3**, e que esta se encontra livre e desembaraçada de quaisquer ônus real, pessoal, fiscal, judicial ou extrajudicial, dívidas, arrestos ou sequestro, bem como, de IPTU, taxa de lixo, taxa de condomínio e demais tributos incidentes sobre o referido imóvel.

1.4. O **CESSIONÁRIO** declara que teve conhecimento prévio dos termos deste contrato e dos demais documentos nele referidos. O **CESSIONÁRIO** declara, igualmente, que avaliou previamente as plantas baixas da unidade referenciada neste instrumento.

1.5. O **CESSIONÁRIO** declara conhecimento de que o registro da incorporação imobiliária do empreendimento será protocolado após a aprovação do projeto junto à municipalidade, nada podendo reclamar ou requerer em razão da ausência de registro nesta oportunidade. Tão logo seja finalizado o procedimento de registro, o **CESSIONÁRIO** se compromete a firmar o respectivo aditivo contratual a este instrumento, para fins de indicação do número de registro e outras informações que se fizerem necessárias.

1.6. O edifício será construído com fiel observância às plantas que serão aprovadas, das especificações, bem como nos termos do memorial descritivo, todos integrantes ao processo de incorporação. Entretanto, poderá, a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL**, por sua livre conveniência, determinação do Poder Público ou exigência das empresas concessionárias de serviços públicos, promover modificações nos projetos, pactuando-se, neste caso, que não assistirá a qualquer das partes direito a indenização ou compensação, sendo toleradas as diferenças não superiores a 5% (cinco por cento) nas dimensões de área privativa da unidade adquirida, em consonância com o disposto no § 1º do art. 500 do Código Civil. A tolerância aqui disposta restringe-se a modificação da área privativa da unidade adquirida, não possuindo qualquer regra ou limite em relação a alteração de metragem das áreas comuns ou área total do empreendimento, as quais poderão sofrer variações maiores que o percentual mencionado, sem que isto gere qualquer direito jurídico ou econômico as partes

1.7. Em que pese o descrito na Cláusula 1.5 acima, posteriormente, se for o caso, poderá a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** proceder retificação da incorporação imobiliária, essencialmente com o objetivo de utilizar potenciais construtivos, modificar projeto e áreas comuns, ou outros motivos, desta forma, desde que seja preservada a metragem privativa da unidade ora comercializada, o **CESSIONÁRIO**, além de não se opor e concordar, sem qualquer compensação – jurídica ou comercial – se compromete a assinar quaisquer instrumentos necessários a regularização de eventual modificação.

1.7.1. Para que a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** possa formalizar e aprovar os atos que se façam necessários para as possíveis alterações mencionadas acima, o **CESSIONÁRIO**, através deste instrumento, outorga amplos e gerais poderes, irrevogáveis e irretratáveis, podendo a primeira, por consequência, requerer e

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

9/21

assinar tudo o que for necessário e relacionado com a mencionada alteração, seja junto aos órgãos públicos ou privados, podendo, neste caso, alterar o projeto inicial do edifício e tudo praticar para o bom e cabal desempenho deste mandato e do aqui outorgado, os podendo exercer a qualquer tempo ou quando julgar necessários, até a entrega definitiva das unidades comercializadas.

1.8. O **CESSIONÁRIO** declara ciência e concordância de que a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** poderá implantar, por si ou por terceiros, sistema rotativo de estacionamento sobre as vagas de garagem existentes que pertencem à **INCORPORADORA RESPONSÁVEL**, com exploração econômica.

1.9. Todos os termos definidos neste instrumento e seus anexos, quando usados na forma singular, significarão sua forma plural e vice-versa. Outrossim, independentemente da qualificação de gênero das partes, tratar-se-á sempre como **CEDENTE** e **CESSIONÁRIO**.

CLÁUSULA 2ª - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O preço total ajustado para o presente negócio é o indicado no **QR.6**, que será pago pelo **CESSIONÁRIO** na forma e condições lá estabelecidas. Em cumprimento ao disposto no artigo 41 da Lei nº 4.591/64, o preço e as parcelas ajustadas para esta promessa de compra e venda englobam tanto a fração ideal de terreno como o preço das respectivas acessões.

2.2. O valor denominado **"Entrada" (QR.6, "A.1" e demais subitens, caso houver)** - desde que integralmente quitado - corresponde à confirmação do presente negócio, e deverá ser pago pelo **CESSIONÁRIO**. Caso tal pagamento não ocorra, ou ocorra de maneira parcial, este contrato não possuirá vigência e estará automaticamente resolvido de pleno direito, podendo a **CEDENTE** alienar os imóveis objeto deste negócio a terceiros, da forma e tempo que lhe convier, isto porque, as partes invocaram o Art. 121 do Código Civil, a fim de SUSPENDER integralmente sua vigência até que ocorra a comprovação do pagamento do **ATO, alínea A.1 e demais subitens, caso houver (QR.6)**.

2.3. As parcelas do preço descritas nos itens **"A.1.", "A.2", "A.3" e "A.4" do QR.6** serão corrigidas pela variação positiva do índice lá indicado, desde a data de assinatura do presente instrumento. A correção será aplicada mensalmente, nos casos em que o pagamento do preço for efetuado em prazo igual ou maior do que 36 (trinta e seis) meses, na forma do art. 46 da Lei nº 10.931/2004, ou, anualmente, em caso de pagamento do preço efetuado em prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses, nos termos da Lei nº 9.069/1995.

2.3.1. As partes estabelecem como índice de correção substitutivo o IPCA/IBGE, que será aplicado nas seguintes hipóteses: (i) na ausência de apuração e/ou divulgação do índice eleito por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos da data esperada para a apuração e/ou divulgação; (ii) caso haja impedimento legal ou determinação judicial de não utilização; (iii) se for extinto ou congelado o índice eleito; e (iv) este seja por qualquer motivo inaplicável, integral ou parcialmente.

2.4. Para o cálculo e aplicação da atualização monetária, para todos os fins pactuados neste contrato, tomar-se-á por base a apuração correspondente a 2 (dois) meses anteriores ao do vencimento da obrigação.

2.5. O **CESSIONÁRIO** poderá, se assim desejar, realizar a antecipação total ou parcial das parcelas do preço, desde que os valores sejam devidamente atualizados e acrescidos dos encargos estabelecidos neste contrato e dos tributos incidentes, *pro rata temporis*, da data de assinatura deste instrumento até o efetivo pagamento. A antecipação do pagamento, mesmo se realizada mais de uma vez, não implicará em novação ou modificação dos critérios de reajuste monetário e de forma de pagamento estabelecidos neste contrato, e dar-se-á pela ordem cronológica inversa de seus vencimentos, ou seja, das últimas para as primeiras parcelas vencidas, não podendo ser inferior ao valor atualizado de uma parcela.

2.5.1. É vedada a liquidação antecipada de prestações ou parcelas do saldo devedor, enquanto não tiverem sido satisfeitas e quitadas aquelas vencidas anteriormente à data da antecipação.

2.5.2. O **CESSIONÁRIO** deverá comunicar à **CEDENTE** a sua intenção de efetuar a antecipação do pagamento da totalidade ou de parte do saldo devedor, por escrito, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, para que a **CEDENTE** possa calcular os respectivos valores em conformidade com as disposições aqui previstas.

2.6. A **CEDENTE** utilizará serviços da rede bancária para as cobranças das parcelas do preço, por meio da emissão de

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

10/21

boletos bancários remetidos em via eletrônica (ou, se expressamente solicitado, em via postal) ao **CESSIONÁRIO**. Não será permitido pagamento em dinheiro diretamente na sede da **CEDENTE**.

2.7. A **CEDENTE** poderá recusar o recebimento de qualquer parcela ou prestação se não estiverem incluídos a correção, os juros, a multa e os demais encargos contratuais previstos, ou se o pagamento for realizado de forma diversa da estabelecida neste instrumento. Eventual recebimento do principal sem os devidos encargos não importará em renúncia destes, ficando a quitação condicionada ao adimplemento do valor total do débito.

2.8. Fica facultado ao **CESSIONÁRIO** quitar o saldo remanescente das parcelas com vencimento após a entrega das chaves, mediante financiamento bancário, devendo este ser obtido por sua conta e risco junto a qualquer instituição financeira. Neste caso, aplicar-se-á o seguinte:

2.8.1 Uma vez individualizadas as unidades imobiliárias do empreendimento perante o Registro de Imóveis e antes da data de vencimento indicada, o **CESSIONÁRIO** se obriga a informar à **CEDENTE**, em até 60 (sessenta) dias, a opção escolhida para pagamento referente ao saldo remanescente, qual seja, financiamento bancário ou pagamento/negociação direta com a **CEDENTE**.

2.8.2. Caso o **CESSIONÁRIO** opte pela utilização de financiamento bancário, ficará responsável exclusivamente pela condução e acompanhamento do processo, devendo providenciar o crédito do valor correspondente à parcela final do preço em conta corrente de titularidade da **CEDENTE**.

2.8.3. Se o **CESSIONÁRIO** não obtiver a liberação do financiamento bancário até a data de vencimento prevista no Quadro Resumo, deverá adimplir com recursos próprios o valor do saldo remanescente devidamente reajustado, sob pena de incidência das penalidades contratuais estipuladas neste instrumento.

2.8.4. Na hipótese de o **CESSIONÁRIO** contrair financiamento bancário de valor menor do que o saldo remanescente, este deverá pagar a diferença, com os devidos reajustes, até a data de vencimento indicada. De igual forma, a **CEDENTE** não estará obrigada a efetuar devolução de valores em espécie caso o **CESSIONÁRIO** contraia financiamento bancário de quantia maior do que a parcela final do preço.

2.8.5. Caso opte pelo financiamento bancário do saldo remanescente, o **CESSIONÁRIO** declara ciência e anuência de que deverá assinar e registrar perante o Registro de Imóveis competente o instrumento contratual de financiamento bancário, constituindo este requisito prévio e essencial à entrega das chaves e imissão na posse dos imóveis objeto deste contrato.

2.8.6. A **CEDENTE** somente assinará o instrumento formalizado da Compra e Venda com Financiamento Bancário se o **CESSIONÁRIO** estiver absolutamente em dia com todos os seus pagamentos e com as demais obrigações provenientes deste contrato.

2.8.7. O **CESSIONÁRIO** para quitar a parcela do saldo final, prevista neste QR,6, "Entrega das Chaves", poderá pleitear o financiamento direto, junto à própria **CEDENTE**, com os índices, juros e amortizações a serem estabelecidos à época, que poderá esta aceitar ou não, a seu livre arbítrio e convencimento, mediante análise de crédito e exigência de novas garantias, facultado a **CEDENTE** exigir, inclusive, alienação fiduciária. O disposto nesta cláusula somente se operará mediante aditivo contratual.

CLÁUSULA 3ª - INADIMPLENTO, MORA E RESOLUÇÃO

3.1. Em caso de não pagamento de quaisquer das parcelas do preço nas datas aprazadas, o **CESSIONÁRIO** será notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a obrigação pendente. A partir do vencimento, incidirão sobre as parcelas em atraso, além da correção monetária estipulada (IPCA/IBGE), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito em atraso.

3.1.1 Caso seja necessária a intervenção de advogado, será cobrado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito para as atividades extrajudiciais, e 20% (vinte por cento) para as medidas judiciais, a título de honorários advocatícios, além de custas processuais.

3.2. O **CESSIONÁRIO** declara ciência e anui com a inscrição de seu nome em órgãos protetivos de crédito e/ou o protesto dos títulos representativos dos valores em atraso, caso ocorra o inadimplemento previsto nesta cláusula, sendo

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

11/21

de responsabilidade do devedor todas as despesas oriundas do registro de protesto ou negativação, as quais deverão ser reembolsadas à **CEDENTE**. Além do pagamento dos emolumentos e demais despesas, caberá ao **CESSIONÁRIO** diligenciar os procedimentos de cancelamento do registro junto ao cartório ou órgão respectivo.

3.3. Persistindo o atraso no pagamento por mais de 30 (trinta) dias, a **CEDENTE** poderá, a seu exclusivo critério, (i) optar pela execução da dívida, caso em que se operará o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas, cobradas com os reajustes e os encargos moratórios fixados nos termos deste contrato; ou, (ii) optar pela resolução deste instrumento, aplicando-se o disposto na cláusula 3.4.

3.4. Ocorrendo o desfazimento do contrato por resolução ou inadimplemento do **CESSIONÁRIO**, a **CEDENTE** restituirá os valores pagos, atualizados segundo o índice contratualmente estabelecido para as parcelas do preço, deduzindo-se 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre os valores pagos pelo **CESSIONÁRIO** diretamente à **CEDENTE**, a título de cláusula penal, e o valor da comissão de corretagem, sem prejuízo de apuração de perdas e danos complementares.

3.4.1. Caso o desfazimento ocorra após a disponibilização das unidades ao CESSIONÁRIO, este suportará, sobre todo o período em que teve os imóveis à sua disposição, os seguintes valores - os quais poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída:

(i) Impostos reais incidentes sobre os imóveis, taxas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores, se houver;

(ii) Pagamento por fruição dos imóveis, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, pro rata die, sobre o valor atualizado do contrato;

(iii) Demais encargos incidentes sobre os imóveis e despesas contratualmente estipuladas, a exemplo da cláusula 5.1 e seguintes;

3.4.2. A disponibilização das unidades é caracterizada a partir do momento em que a **CEDENTE** oportunizar ao **CESSIONÁRIO** o recebimento desta (cláusula 5.1 e seguintes), não importando a ocorrência de efetiva transmissão da posse.

3.4.3. Eventuais valores a serem restituídos ao CESSIONÁRIO poderão ser compensados com eventuais créditos da CEDENTE.

3.4.4. Forma de devolução: O saldo eventualmente devido ao **CESSIONÁRIO** após as deduções acima indicadas, somente terá a incidência de correção monetária com base no índice contratualmente previsto, caso a rescisão ocorra após 12 (doze) meses da data de assinatura do presente contrato, será restituído em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, a contar da resolução, condicionalmente à devolução das chaves, caso os imóveis já tenham sido disponibilizados quando do desfazimento.

3.4.5. Caso a incorporação imobiliária esteja submetida ao regime de patrimônio de afetação à época da resolução contratual, a cláusula penal será majorada para 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, e a devolução de eventuais valores devidos ao CESSIONÁRIO ocorrerá em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, a contar da resolução.

3.4.6. Ocorrido o inadimplemento que enseje a resolução contratual após o registro de eventual alienação fiduciária em favor da **CEDENTE**, seguir-se-ão os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97.

3.5. Caso a posse das unidades já tenha sido entregue ao **CESSIONÁRIO** no momento do desfazimento contratual, este deverá restituí-las imediatamente à **CEDENTE**, em perfeitas condições de asseio e habitabilidade, mediante a entrega das respectivas chaves.

3.5.1 A **CEDENTE** não se responsabilizará por benfeitorias realizadas pelo **CESSIONÁRIO** após a entrega das unidades compromissada e antes da quitação do preço, mesmo que assim autorizado. Assim sendo, havendo o desfazimento do contrato após a entrega da posse, por motivos imputáveis ao **CESSIONÁRIO**, a **CEDENTE**, após a retomada das unidades, promoverá a readequação destas aos parâmetros do projeto original aprovado, sendo que todos os custos da readequação serão de responsabilidade do **CESSIONÁRIO**, podendo ser descontados de eventual saldo a ser devolvido.

Rubrica Rubrica

Rubrica

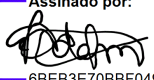
DS

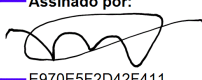
Rubrica

DS

12/21

3.6. Caso venha a **CEDENTE** incorrer em inadimplemento contratual, e, desde que adimplente, o **CESSIONÁRIO** poderá promover a resolução do contrato, ficando assistido ao direito de ser reembolsado pelas quantias já pagas devidamente corrigidas pelo índice IPCA/IBGE, em 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, a contar da resolução, cumulada com pena convencional na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo **CESSIONÁRIO**. Sendo entregues bens móveis e imóveis para compra dos imóveis objeto, poderá a **CEDENTE**, por seu livre critério, devolvê-los ao **CESSIONÁRIO**, desde que, não estejam alienados a terceiros. Ocorrendo a resolução do contrato, os valores eventualmente pagos a título de aluguéis pelo atraso serão deduzidos do computo a ressarcir ao **CESSIONÁRIO**.

Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

Anuência do **CESSIONÁRIO**

CLÁUSULA 4ª - CONCLUSÃO DAS OBRAS

4.1. A conclusão física das obras de implantação está prevista para a data indicada **QR.5**.

4.1.1. O **CESSIONÁRIO** concede aceite em qualquer antecipação do cronograma de conclusão da obra e, por conseguinte, com a entrega da obra e/ou dos imóveis em data anterior à convencional, seja por este instrumento ou por eventual contrato firmado junto à instituição financeira.

4.2. A implantação do empreendimento será realizada a critério da **INCORPORADORA RESPONSÁVEL**, inclusive podendo realizá-la em etapas, de acordo com o cronograma e planejamento de obras e plano de comercialização do empreendimento.

4.3. É proibido ao **CESSIONÁRIO** interferir direta ou indiretamente na obra, seja com os prepostos da **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** ou com terceiros subcontratados, assim como a entrada ou permanência nas obras sem a autorização prévia do profissional dela encarregado.

4.4. O prazo estabelecido para a conclusão das obras do empreendimento contará com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de motivo, sem que incida sobre a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** qualquer penalidade, sanção ou multa (Art. 43-A da Lei nº 4.591/64).

4.5. Além do disposto na cláusula 4.4, o prazo previsto no **QR.5** poderá ser prorrogado, ainda, nas hipóteses de eventos/atos que impeçam ou dificultem o andamento das obras, de caso fortuito ou de força maior, conforme exemplos elencados abaixo: (a) inexistência na praça de materiais de construção ou similares para a compra, mão de obra, energia e outros bens e serviços necessários aos trabalhos; (b) demandas judiciais em relação a vizinhos ou terrenos lindeiros; (c) longo período de chuvas/intempéries que impeçam e/ou dificultem etapas da obra; (d) greves, pandemias ou catástrofes que afetem o setor imobiliário que, direta ou indiretamente, influenciem o desenvolvimento dos trabalhos, assim entendidos como o fornecimento de mão de obra, de materiais, de equipamentos, de energia, de água, de transportes; (e) impontualidade do **CESSIONÁRIO** no cumprimento de suas obrigações; (f) interrupções dos meios de transporte; (g) demora na execução de serviços a cargo de empresas concessionárias de serviço público; (h) demora do poder público municipal na concessão das autorizações necessárias ao empreendimento, por motivo independente da responsabilidade/vontade da **incorporadora responsável**; (i) eventuais embargos da construção provocados por órgãos competentes; (j) atos, fatos ou omissões de autoridades, órgãos ou serventias competentes que influenciem ou prejudiquem o regular andamento das obras ou dos procedimentos registraes do empreendimento; (k) quaisquer problemas que escapem do controle da **incorporadora responsável**, tais como a execução de fundações, rebaixamento de lençol freático e escoramento do terreno ou rua; ou (l) demais fatos que se enquadrem no artigo 393, do Código Civil. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, ainda, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior elencadas abaixo:

4.5.1. Na ocorrência de qualquer dos impedimentos acima destacados, o prazo para a conclusão das obras físicas será automaticamente prorrogado por período idêntico ao do impedimento registrado, sem que incida sobre a **CEDENTE** e/ou sobre a **incorporadora responsável** qualquer pena, sanção ou multa.

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

13/21

4.6. A entrega dos imóveis dentro dos prazos de tolerância previstos neste instrumento não ensejará qualquer penalidade para a **CEDENTE**.

CLÁUSULA 5ª - ENTREGA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS

5.1. A entrega da posse das unidades imobiliárias ao **CESSIONÁRIO** ocorrerá com a entrega das chaves, por meio da assinatura de "termo de entrega" e/ou declarada por meio da assembleia geral extraordinária de instituição do condomínio, independentemente da presença do **CESSIONÁRIO**, o que ocorrer primeiro, desde que adimplente em suas obrigações contratuais, momento em que este se tornará responsável por todas as despesas e tributos incidentes sobre as unidades, tais como custos de manutenção, IPTU e taxas condominiais e associativas, custos de ligação e consumo de serviços prestados pelo Poder Público e Concessionárias, entre outros. O disposto nesta cláusula se aplica ainda que, eventualmente, tais despesas sejam lançadas em nome da **CEDENTE**.

5.1.1. Não será considerado, para fins de conclusão das obras e disponibilidade da posse, o prazo necessário à regularização documental do empreendimento, especialmente no que se refere a obtenção do HABITE-SE, incorporação, dentre outros atos necessários, o que poderá ser buscado pela INCORPORADORA após a entrega das obras.

5.1.2. O **CESSIONÁRIO** será comunicado para que compareça ao empreendimento a fim de proceder a vistoria de suas unidades autônomas, dentro do prazo de 7 (sete) dias que antecedam a entrega das chaves. Caso o **CESSIONÁRIO** não compareça para realizar a vistoria na data estabelecida, as unidades serão consideradas entregues, correndo por sua conta todas as despesas, inclusive para efeitos da cláusula 3.4.1.

5.1.3. O **CESSIONÁRIO** se compromete à no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da posse, promover a transferência da titularidade/responsabilidade junto à municipalidade e às concessionárias de serviços públicos, no tocante ao pagamento dos impostos, tarifas e taxas incidentes sobre os imóveis.

5.1.4. Caso as despesas descritas nesta cláusula sejam lançadas em nome da **CEDENTE**, esta poderá, ao seu critério, efetuar o pagamento e solicitar o respectivo reembolso ao **CESSIONÁRIO**. Os valores serão atualizados e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e, caso o **CESSIONÁRIO**, notificado, se recuse a efetuar o pagamento, de cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor devido.

5.2. No ato da entrega das unidades, o **CESSIONÁRIO**, tendo efetuado a vistoria conforme a cláusula 5.1.2., firmará o "Termo de Entrega das Chaves", reconhecendo que a **CEDENTE** cumpriu com todas as obrigações relativas aos imóveis, sobretudo em relação às especificações técnicas e padrão de acabamento.

5.3. Se a entrega das unidades sofrer atraso por motivos imputáveis ao **CESSIONÁRIO**, será de sua responsabilidade o pagamento das despesas descritas na cláusula 5.1 e seguintes durante o período de retardamento.

5.3.1. Havendo atraso no pagamento do preço pelo **CESSIONÁRIO**, a **CEDENTE** poderá postergar a entrega das unidades até a data em que regularizado os pagamentos pendentes, sem que seja conferido ao **CESSIONÁRIO** direito a qualquer indenização ou ressarcimento.

5.4. O **CESSIONÁRIO** declara expresso conhecimento e aceitação de que a entrega total das obras do empreendimento, incluindo a área de lazer, poderá não estar totalmente concluídas até a posse das unidades imobiliárias objeto desta cessão de direitos.

CLÁUSULA 6ª - ESCRITURA PÚBLICA

6.1. No prazo de até 60 (sessenta) dias, após a individualização das unidades e a instalação do condomínio, devidamente averbada perante o Ofício de Registro de Imóveis, a **CEDENTE** outorgará ao **CESSIONÁRIO** a escritura pública de compra e venda das unidades imobiliárias ora compromissadas, desde que já tenha sido efetuado o pagamento integral do preço. Caso o pagamento ocorra mediante financiamento bancário, a transferência da propriedade obedecerá às regras definidas pela instituição financeira, ficando certo de que, em nenhuma hipótese, a transferência se dará antes da quitação do preço pelo **CESSIONÁRIO**.

6.2. É de responsabilidade do **CESSIONÁRIO** o pagamento de todas as despesas incidentes para a transferência de propriedade e lavratura da escritura pública, tais como custas, emolumentos cartorários, taxas e tributos incidentes

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

14/21

sobre a operação.

6.3. Cabe ao **CESSIONÁRIO**, também, levar a escritura pública de compra e venda para registro junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Porto Belo/SC, para que seja efetivada a transferência de propriedade das unidades compromissadas, sendo de sua responsabilidade o pagamento de todos os custos incidentes.

CLÁUSULA 7ª - CESSÃO

7.1. O **CESSIONÁRIO** concorda expressamente que a cessão ou transferência dos direitos e obrigações avençados neste contrato não poderão ser realizados a terceiros sem os seguintes requisitos:

- a) Sem a obtenção de anuência prévia e expressa da **CEDENTE**;
- b) Tenha realizado a quitação da totalidade de parcelas descritas no presente instrumento;
- c) Sem que o **CESSIONÁRIO** firme, concomitantemente à cessão, documento específico que o(s) vincule à **CONVIVA**, se assim for exigido pela **CEDENTE**.

7.2. Fica o **CESSIONÁRIO** ciente de que, caso procedam à cessão ou transferência dos direitos e obrigações adquiridas no presente instrumento, deverá fornecer o referido instrumento particular para análise da **CEDENTE** que procederá eventuais alterações e/ou inclusões com relação às cláusulas de anuência, bem como análise cadastral dos **CESSIONÁRIOS** e, somente após, autorizará a efetivação do negócio e coleta de assinaturas.

7.3. Caso a cessão deste Instrumento seja perfectibilizada, fica estabelecido que todas as disposições contidas no presente vincularão não somente o então **CESSIONÁRIO**, mas também o(s) **CEDENTE(S)**, ora **CESSIONÁRIO**, e todos que venham a sucedê-lo(s) a qualquer título, sendo obrigatória à transcrição de todas as restrições (gerais e específicas) aqui mencionadas em qualquer Instrumento legal utilizado para a efetivação de tal sucessão.

7.4. A **CEDENTE** não é obrigada a permitir a cessão, ficando a seu critério a aceitação, de acordo com os itens expostos neste instrumento ou, ainda, com outras características que se mostrarem relevantes.

7.5. A **CEDENTE** fica eximida da responsabilidade de recolhimento de impostos e taxas de transmissão que venham a incidir sobre a cessão.

7.6. Caso seja realizada a cessão em dissonância ao descrito nesta Cláusula, fica caracterizado o inadimplemento do **CESSIONÁRIO**, sujeitando-o às penalidades cabíveis, inclusive a resolução contratual, a critério da **CEDENTE**.

7.7. O **CESSIONÁRIO** se obriga a incluir em todo instrumento de cessão de direitos, revenda de imóveis, locação ou alienação das unidades autônomas objeto deste contrato, cláusula que obrigue o futuro comprador, cessionário ou locatário a respeitar e cumprir a Convenção do Condomínio e o Estatuto da **CONVIVA**.

CLÁUSULA 8ª - OUTORGA DE PODERES

8.1. O **CESSIONÁRIO**, neste ato, nomeia a **CEDENTE e a INCORPORADORA RESPONSÁVEL** como sua procuradora para praticar todos os atos previstos na Lei nº 4.591/64, representando-o perante quaisquer órgãos da administração pública, em especial perante a Prefeitura Municipal, Órgãos Ambientais e o Registro de Imóveis, para tratar de assuntos relacionados ao empreendimento; obter autorizações, licenças ou certidões; firmar documentos públicos ou particulares; promover e solicitar alterações no projeto ou no memorial descritivo, no memorial de incorporação ou na minuta de Convenção do Condomínio; retificar o registro da incorporação imobiliária, bem como promover atos que venham a ser necessários no Registro de Imóveis competente; promover a contratação de administrador para exercer as funções de síndico; representá-lo perante os demais promitentes compradores de unidades do empreendimento na Assembleia de Instalação; representá-lo perante empresas concessionárias de serviços públicos; representá-lo perante a Prefeitura Municipal para efetuar a inscrição fiscal das unidades, entre outros. O **CESSIONÁRIO** igualmente confere à **CEDENTE** poderes para representá-lo na contratação com instituição financeira, securitizadora ou outro tipo de instituição para a captação de recursos prevista no presente contrato.

Rubrica Rubrica

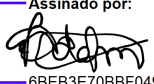
Rubrica

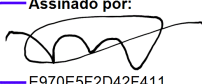
DS

Rubrica

DS

15/21

Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

Anuência do CESSIONÁRIO

8.2. Caso seja necessária a apresentação de procuração pública para a realização de quaisquer dos atos previstos nesta cláusula, o **CESSIONÁRIO** se compromete a outorgá-la, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da solicitação feita pela **CEDENTE**.

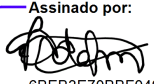
8.3. Os poderes ora outorgados poderão ser substabelecidos, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, pela **CEDENTE**.

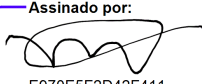
CLÁUSULA 9ª - COMISSÃO DE CORRETAGEM

9.1. A comissão de corretagem é devida em razão da presente transação imobiliária, destinada à remuneração dos serviços de intermediação imobiliária, está compreendida no valor total do negócio ora celebrado e será pago pelo **CESSIONÁRIO**, haja visto que incluso no preço total ora negociado, sendo incubido à **CEDENTE** a realização do repasse de acordo com o recebimento dos valores relativos às parcelas de entrada e será pago à empresa/corretor indicada no **QR.6** que intermediou a presente negociação. Assim, considerando a possibilidade de não ser concretizado o negócio, em razão da condição suspensiva, caso não ocorra a quitação integral das parcelas de entrada, o valor devido a título de comissão de corretagem, será proporcional ao valor efetivamente recebido.

9.2. O **CESSIONÁRIO** declara que teve conhecimento, ainda na fase de negociação (pré-contratual), quanto à prestação de serviços de intermediação imobiliária e os valores respectivos.

9.3. O **CESSIONÁRIO** manifesta expressa ciência e concordância com o fato de que, caso ocorra o desfazimento do presente negócio, por qualquer motivo, antes ou depois das condições suspensivas, os valores referentes à comissão de corretagem serão suportados pelo **CESSIONÁRIO**, uma vez que a intermediação do negócio foi devidamente realizada, em observância ao artigo 67-A, I, da Lei nº 4.591/64, não havendo mais obrigação de repasse dos mesmos pela **CEDENTE**.

Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

Anuência do CESSIONÁRIO

CLÁUSULA 10ª - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VIVAPARK

10.1. O empreendimento está localizado no Loteamento Vivapark Porto Belo, que é gerido pela **ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VIVAPARK PORTO BELO**, denominada apenas "**CONVIVA**" - associação sem fins lucrativos com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência com o aperfeiçoamento da administração e gerenciamento das áreas comuns do empreendimento.

10.2. Considerando que o empreendimento está localizado no Viva Park Porto Belo, o **CESSIONÁRIO** manifesta concordância com os propósitos da **CONVIVA** e com o teor do Estatuto Social, reconhecendo como úteis, essenciais e indispensáveis os benefícios e vantagens propiciados pela **CONVIVA**, comprometendo-se a cumprir e observar as suas normas. Declara que, nesta data, recebeu uma cópia do aludido Estatuto, tendo ciência de seus direitos, deveres, do critério de contribuição para a **CONVIVA**, inadimplência, composição e funcionamento dos órgãos deliberativos da **CONVIVA**.

10.2.1. O Estatuto Social da **CONVIVA** integra o presente contrato de forma permanente, indivisível e indissolúvel, como se nele estivesse transcrito em seu inteiro teor, para todos os efeitos de direito.

10.3. O masterplan do bairro planejado VIVAPARK contempla, para além do loteamento Vivapark Porto Belo, em que o

Rubrica

Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

16/21

empreendimento descrito no QR.4 está localizado, projetos futuros em áreas contíguas, que poderão ser desenvolvidos pela **INCORPORADORA** ou qualquer outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, ou com similitude de controle societário/acionário ou outra empresa criada para este fim, na qual tenha participação, a expansão do bairro planejado VIVAPARK para as áreas indicadas será realizada a critério e conveniência da desenvolvedora, com o que o **CESSIONÁRIO** concorda.

10.4. Havendo entrave de qualquer natureza na associação do Condomínio Edifício na forma prevista no Estatuto Social, o **CESSIONÁRIO** autoriza desde já a sua inclusão no quadro associativo da **CONVIVA**, a partir do momento da celebração deste instrumento, assumindo todos os direitos e obrigações a ele atribuídos, em especial a de rateio das despesas.

10.5. No caso de alienação do imóvel pelo **CESSIONÁRIO** (revenda), este deverá incluir no instrumento respectivo cláusula que obrigue o futuro comprador ou cessionário a cumprir as disposições constantes no Estatuto da **CONVIVA** e demais documentos vinculados, em especial no tocante às restrições urbanísticas, à identidade conceitual do bairro e ao rateio das despesas. Além disso, o **CESSIONÁRIO** se manterá como responsável, até integral quitação, pelas dívidas pendentes de pagamento na data da alienação.

CLÁUSULA 11ª - SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS

11.1. A **CEDENTE** fica, desde já, expressamente e irrevogavelmente autorizada a realizar a transferência, cessão ou caução, total ou parcial, dos direitos e créditos decorrentes deste instrumento a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, inclusive, por meio de operações de securitização ou cédula de crédito imobiliário, tomando-se por base as prestações vincendas do valor de aquisição do imóvel compromissado. A **CEDENTE** se compromete a comunicar o **CESSIONÁRIO** por escrito, diante de tal ocorrência.

11.2. Nos termos previstos no inciso IV, do artigo 19 da Lei 9.514/97, em caso de securitização de recebíveis pela **CEDENTE**, poderá esta avençar com seu(s) cessionário(s), o recebimento por estes de seus créditos cedidos, quais sejam, as parcelas do preço de aquisição. Nesta hipótese, as parcelas, inclusive seus eventuais encargos, serão pagas diretamente pelo **CESSIONÁRIO** a quem a **CEDENTE** indicar, mediante comunicação expressa a ser enviada ao **CESSIONÁRIO** neste sentido, com o que o este desde já anui.

11.3. Fica estabelecido que poderá o cessionário dos créditos decorrentes deste instrumento realizar a cobrança das parcelas em atraso, diretamente, ao **CESSIONÁRIO**.

11.4. A eventual cessão de crédito não exonerará a **CEDENTE** de suas obrigações e responsabilidades previstas no presente instrumento.

11.5. Caso implementado o mecanismo de securitização de recebíveis, os pagamentos das parcelas remanescentes do preço passarão a ser feitos mediante boleto bancário.

11.6. Fica desde já ajustado entre as partes que a cessão dos recebíveis deste instrumento, nos termos desta cláusula, não representa, em qualquer momento, presente ou futuro, e em nenhuma hipótese, a assunção pelo(s) cessionário(s) da posição contratual da **CEDENTE**, que permanecerá integralmente e exclusivamente responsável pelos termos e condições da presente.

CLÁUSULA 12ª - EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

12.1. Nos termos do **QR.9**, o **CESSIONÁRIO** poderá exercer o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, a contar da assinatura do presente instrumento, desde que o contrato tenha sido firmado em estande de vendas e fora da sede da **CEDENTE**. Caso as partes tenham celebrado um pré-contrato vinculante, que as obrigue antecipadamente às condições negociais previstas no Quadro Resumo, o prazo para o exercício do direito de arrependimento será contado a partir da assinatura do pré-contrato, e não da data deste instrumento, conforme ciência e concordância expressas do **CESSIONÁRIO**.

12.1.1 Para exercer o direito de arrependimento, nos termos do artigo 67, §11 da Lei 4.591/1964, o **CESSIONÁRIO** deverá, no prazo legal de 7 (sete) dias a contar da assinatura deste instrumento, enviar Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR) ao endereço da **INCORPORADORA** indicado no preâmbulo deste instrumento. O não exercício do direito de arrependimento no prazo e forma previstos tornará o presente

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

17/21

instrumento irretratável

12.2. Para fins do exercício de arrependimento, as partes declaram que o presente contrato foi celebrado na sede da **CEDENTE**, sendo assim, renunciam qualquer direito de arrependimento disposto na Lei.

CLÁUSULA 13ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os avisos, notificações, citações e intimações serão remetidos ao endereço físico ou ao endereço eletrônico constantes no Quadro Resumo, os quais serão considerados entregues ainda que haja alteração de algum dos endereços, caso a parte não comunique tal alteração.

13.2. Em caso de pluralidade de cessionários, estes outorgam, reciprocamente entre si, mandato irrevogável para que possam receber intimações, citações e notificações, realizar vistoria e receber os imóveis, enfim, todos os atos referentes a este negócio jurídico, um em nome de todos.

13.3. A **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** terá o direito de exercer a sindicância do Condomínio durante os primeiros **10 (dez) anos**, contados a partir da sua instituição, não podendo ser destituída desta função.

13.3.1. A **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** poderá delegar a sindicância, dentro do prazo previsto nesta cláusula, a qualquer pessoa física ou jurídica, ao seu livre critério e conveniência, cabendo a esta contratar, ajustar termos, distratar, ou promover qualquer outra forma de alteração contratual com o síndico delegado. A remuneração do síndico, no entanto, será de responsabilidade dos condôminos, nos termos fixados pela convenção de Condomínio.

13.3.2. O **CESSIONÁRIO** autoriza, neste ato, a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** a contratar os serviços de manutenção e instalação de equipamentos necessários à instalação do Condomínio e sua ocupação.

13.4. O **CESSIONÁRIO** tem ciência de que o material publicitário utilizado para divulgar o empreendimento é meramente ilustrativo, de modo que não vincula a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL**, sendo que a execução observará as especificações constantes do memorial descritivo e do projeto aprovado.

13.5. A **CEDENTE** e a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** poderão manter no empreendimento, até a comercialização da última unidade em estoque, placas, cartazes, letreiros ou qualquer outro meio de publicidade, inclusive luminoso, objetivando à venda, bem como corretores autorizados, que terão livre acesso às unidades disponíveis e às áreas comuns, juntamente com as pessoas interessadas na aquisição. O **CESSIONÁRIO**, desde já, autoriza a **CEDENTE** e a **INCORPORADORA RESPONSÁVEL** a estampar seu logotipo nas laterais da caixa d'água elevada ou frente do empreendimento, bem como fixar placa no *hall* de entrada, o que deverá ser mantido pelo Condomínio.

13.6. O presente instrumento é firmado em caráter irretratável e irrevogável e, como tal, obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Eventual tolerância de qualquer das partes acerca do descumprimento dos deveres contratuais aqui previstos consistirá mera liberalidade e não será entendida como novação.

13.7. Quaisquer devoluções ou restituições de valores ao **CESSIONÁRIO**, decorrentes do presente instrumento, serão realizadas mediante crédito na conta corrente, servindo o comprovante da transação como prova de quitação da obrigação.

13.8. O **CESSIONÁRIO** declara que o presente instrumento substitui quaisquer entendimentos verbais que tenham envolvido a transação objeto deste instrumento, de modo que quaisquer compromissos ou acordos verbais realizados anteriormente não vinculam as partes.

13.9. Na hipótese de haver divergência acerca da interpretação deste contrato, as partes buscarão solucionar a controvérsia de forma amigável, com base nos princípios da probidade e boa-fé. Em caso de judicialização da controvérsia, fica o **CESSIONÁRIO**, desde já, obrigado a identificar e efetuar o pagamento da parte incontroversa, conforme determinação do art. 50 da Lei nº 10.931/04.

13.10. O **CESSIONÁRIO**, salvo quando o contrato dispuser de forma diversa, obriga-se a manter em caráter confidencial qualquer informação relacionada com a presente negociação e presente instrumento, comprometendo-se a não divulgar ou permitir que seja divulgada a qualquer pessoa.

Rubrica Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

18/21

13.11. As Partes comprometem-se a cumprir integralmente as determinações legais da Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - "LGPD"), como também se comprometem a garantir que seus colaboradores, agentes e subcontratados observem seus dispositivos.

13.11.1. Para fins do presente Contrato, "Dado Pessoal" significa qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável que seja coletada em decorrência das obrigações das Partes no contexto deste Contrato, bem como informações que são compartilhadas com ou disponibilizadas a outra Parte nos termos deste instrumento.

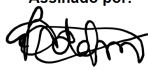
13.11.2. Os Dados Pessoais fornecidos pelo **CESSIONÁRIO** serão tratados somente na medida do necessário para atingir a finalidade pela qual foram fornecidos e para cumprimento das obrigações previstas no presente Contrato. As Partes reconhecem que os Dados Pessoais também poderão ser tratados caso necessários para cumprimento de obrigação legal ou regulatória a qual a Parte esteja sujeita no Brasil, para o exercício de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais ou caso de outra forma permitido pela legislação aplicável.

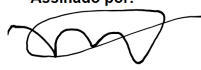
13.11.3. Nesse sentido, registra-se que os Dados Pessoais fornecidos à **CEDENTE** serão utilizados para os atos vinculados a cobrança dos valores pactuados, ações e comunicações informativas sobre o andamento das obras, divulgação de materiais e promoções exclusivas, avaliação de crédito, tratativas com instituições financeiras, formalização da aquisição, securitização, execução do empreendimento e transferência de imóveis, entre outras inerentes ao presente contrato.

13.11.4. A **CEDENTE** compromete-se, designadamente, a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os Dados Pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelo **CESSIONÁRIO**, sem que para tal tenha sido expressamente instruída ou autorizada, por escrito, pela parte detentora dos dados, ressalvadas as hipóteses elencadas na presente cláusula.

13.11.5. O **CESSIONÁRIO** autoriza, neste ato, a **CEDENTE** a compartilhar os Dados Pessoais junto à CONVIVA, nos termos previstos neste contrato, isentando a **CEDENTE** de responsabilidade pelo tratamento dos Dados Pessoais pela referida Associação.

13.11.6. O **CESSIONÁRIO**, ao assinar a presente cláusula, consente que a **CEDENTE** realize o tratamento dos Dados Pessoais para: (a) compartilhar informações sobre a **CEDENTE** e demais empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial e seus empreendimentos, inclusive promoções e condições especiais; (b) envio de informações e promoções por parceiros da **CEDENTE**, que terão acesso aos dados de contato e a informações relacionadas ao imóvel adquirido; (c) manter o **CESSIONÁRIO** informado acerca das novidades, eventos e promoções do empreendimento e suas áreas contíguas, incluindo sua área comercial; (d) realizar o pré-cadastro do **CESSIONÁRIO** na plataforma desenvolvida para gerenciar as informações e vantagens do empreendimento.

Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

ANUÊNCIA DO CESSIONÁRIO AOS TERMOS DA LGPD

13.11.7. Na hipótese do Cessionário não ter interesse que seus Dados Pessoais sejam tratados para uma das finalidades elencadas acima, é necessário apenas excluir o consentimento ao item, selecionando as caixas a seguir:

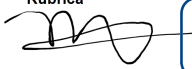
() a

() b

() c

() d

Rubrica


Rubrica

DS
1/10

Rubrica


DS


13.12. Os dados pessoais tratados no âmbito da relação jurídica evidenciada por este instrumento, incluindo aqueles obtidos pelas partes entre si, serão utilizados apenas para as finalidades necessárias ao seu cumprimento e sempre em observância as normas de proteção de dados pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - LGPD.

13.13. O **CESSIONÁRIO** autoriza a **CEDENTE** a divulgar os dados, imagens e contatos para empresas parceiras, para fins de divulgação de materiais e promoções exclusivas, bem como a divulgação de dados ou informações, resultados de pesquisa e análise financeira aos corretores externos ou imobiliárias responsáveis pela negociação do **CESSIONÁRIO**.

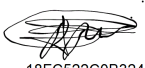
13.14. As partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a veracidade, autenticidade, validade e eficácia deste instrumento e seus documentos relacionados, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, validando a forma de contratação por meios eletrônicos e/ou assinado fisicamente, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

13.14.1. Caso o presente instrumento seja firmado em formato digital, sendo que tal sistemática não permite a coleta de assinatura em pontos específicos do contrato, o **CESSIONÁRIO** declara plena ciência e concordância acerca das disposições destacadas em negrito ao longo do instrumento, especialmente aqueles referentes às penalidades aplicáveis em caso de resolução contratual, previstas no **QR.7**.

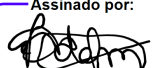
As partes elegem o foro da Comarca de Porto Belo/SC para dirimir eventuais demandas decorrentes do presente instrumento.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em via digital, através e nos termos da plataforma **DOCUSIGN**, ferramenta esta que as partes declaram ter aceitado previamente a forma, acordando com sua validade, legitimidade e legalidade.

Porto Belo/SC, Quarta-feira, 30 de Julho de 2025.

DocuSigned by:

18FC522C0B324B0...

VOKKAN RESERVA I URBANISMO SPE LTDA.

CEDENTE
Assinado por:

6BEB3E70BBF049B...

JOSÉ ADALMO CARVALHO DE BARROS

CESSIONÁRIO

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

MARCIA NOVAIS DE MELO BARROS

CESSIONÁRIO

Testemunhas:

Rubrica

Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS

DS


DocuSigned by:

João H. (Lindom) de Carvalho

699CC7C0EAAE4E3...

Nome: JOÃO HENRIQUE ALBINO DE CARVALHO
CPF: 077.622.609-60

Assinado por:



51F4361814EE4BE...

Assinado por:

André Gil de Oliveira

C68CC78206A7442...

Nome: ANDRÉ GIL DE OLIVEIRA ABRÃO
CPF: 052.994.909-17

Nome: Lindomar Souza de Almeida Carvalho
CORRETOR
CPF: 049.977.419-14

Rubrica

Rubrica

Rubrica

DS

Rubrica

DS